09/03/2021 **SEGUNDA TURMA**

HABEAS CORPUS 164.493 PARANÁ

V O T O
(s/ proposta)

O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES: Senhor Presidente, boa tarde! Boa tarde a todos os Ministros e Advogados presentes, Doutor Juliano, que representa o Ministério Público e Doutora Maria Clara, extensivamente a todos os servidores desta Corte.

Senhor Presidente, de um lado temos um argumento relevante do Ministro-Relator: a decisão proferida na tarde de ontem, que declara a incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, anula todo o processo. Anulando todo o processo, por via lógica de consequência, anularia também todos os dissidentes dele extraídos, a exemplo do próprio *habeas corpus* que ora estamos a debater.

O primeiro ponto que me chama a atenção é que essa decisão ainda tem caráter precário. Ela ainda necessita de confirmação pelo Colegiado.

Entrementes, Sua Excelência, o Ministro-Relator, Edson Fachin, na parte dispositiva de sua decisão, conferiu poderes ao novel Juízo que venha a ter competência jurisdicional, se assim decidir esta Corte, para processar e julgar este feito, para deliberar acerca da validade das provas colhidas. E, aí, seria gerada assimetria com o conteúdo que estamos a julgar hoje: não se trata de anular o processo; trata-se de saber se as provas que foram colhidas pelo então juiz Sérgio Moro são válidas ou não.

De uma forma muito pragmática, talvez explicando com um exemplo, fique mais claro.

Se esta Turma delibera, hoje, seguindo o entendimento do eminente

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 837D-7681-ED53-EE5E e senha 164D-A2C8-9E46-C61B

Relator pela perda do objeto, ou seja, pela prejudicialidade deste *habeas corpus*, porque extraído de processo cuja nulidade foi ontem decretada; e, amanhã, no porvir — falo eventualmente —, o Colegiado venha a não ratificar a decisão de Sua Excelência, o Ministro Edson Fachin, a decisão de prejudicialidade, adotada hoje, pode vir a ser posteriormente atingida, inclusive pela coisa julgada, e esta excelsa Corte jamais teria a possibilidade de deliberar acerca da suspeição.

Entendo que, pela ótica do pragmatismo e da instrumentalização do processo, não haveria absolutamente nenhum óbice, uma vez que, decretando ou não a suspeição, seja qual for a deliberação desta Segunda Turma, essa decisão fica, logicamente, caudatária e dependente do processo principal, que irá decretar ou não a nulidade.

Se, eventualmente, não for declarada a suspeição, aquele novo Juízo, se assim for o entendimento desta Corte, poderá, inclusive, proceder ao aproveitamento de todas as provas colhidas. Se, de forma contrária, esta Turma entender pela suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, o juiz, já de antemão, procederá à nova instrução, já sabedor que não poderá proceder ao aproveitamento das provas.

Senhor Presidente, não vejo óbice nenhum para que prossigamos no julgamento e, pedindo a mais respeitosa vênia ao eminente Relator, voto pelo seguimento.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 837D-7681-ED53-EE5E e senha 164D-A2C8-9E46-C61B

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, cumprimento Vossa Excelência, os Senhores Ministros, na pessoa do Relator deste caso, Ministro Edson Fachin, o Subprocurador-Geral, Doutor Juliano, o Doutor Cristiano Zanin, que representa sempre tão bem a Advocacia brasileira e a defesa, neste caso, e também o Senhores Servidores.

Este é um caso no qual se tem um questionamento, como agora formulado pelo Ministro Nunes Marques. Tem mesmo a questão de prejudicialidade posta, conforme disse o Ministro-Presidente, pela circunstância que adveio da decisão de ontem, na qual há referência expressa a este processo.

Tenho para mim, Senhor Presidente, que as razões, no entanto, arguidas agora, especialmente pelo Ministro Nunes Marques, fazem-me levar a que não haja prejuízo, até porque isso pode voltar a ser examinado pelo juiz, a quem for cometido, se for o caso, segundo a decisão do Ministro Fachin. Porém, o que me preocupa mais aqui, para que tenhamos uma decisão ou um julgamento, é que este processo teve início há mais de dois anos e ele está suspenso por um pedido de vista.

Encontro-me habilitada a participar do julgamento e a votar; e, com todas as vênias do Ministro Fachin, neste caso, tenho que legítimo que haja a continuidade.

Publicado sem revisão. Art. 95 do RISTF.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2694-5275-BCA2-1D36 e senha 643C-066E-A5BF-5D7A

09/03/2021 **SEGUNDA TURMA**

HABEAS CORPUS 164.493 PARANÁ

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) -Gostaria de esclarecer. Quando pedi vista, depois, como até relatei aqui, houve um incidente quando trouxemos à discussão a concessão ou não de cautelar em favor do presidente Lula, que se encontrava preso. Depois, veio todo esse quadro que passamos a vivenciar. Cheguei até a discutir com o Ministro Celso e chegamos a um consenso de que o ideal é que este julgamento ocorresse em um ambiente de Plenário efetivo, e, portanto, sem os mecanismos da virtualidade.

Não obstante, depois de certo tempo, vimos que a pandemia durou mais do que esperávamos e não pudemos, de fato, retomar. Por isso estamos retomando agora nessas circunstâncias muito peculiares, muito especiais.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0D08-EBAA-4F39-444B e senha 619E-091E-CD2D-FF5C

09/03/2021 **SEGUNDA TURMA**

HABEAS CORPUS 164.493 PARANÁ

V O T O
S/ PROPOSTA

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Senhor Presidente, penso que o Ministro Nunes Marques, agora, trouxe um argumento absolutamente inafastável, extremamente substantivo, e resumo - penso que resumo - o pensamento de Sua Excelência: a decisão do Ministro Edson Fachin é ainda precária e efêmera. Está sujeita à apreciação do próprio Plenário do Supremo Tribunal Federal e não tem o condão de obstar a continuidade de julgamento desta Segunda Turma. Aliás, temos um poder-dever de enunciar nossos julgamentos.

Não fosse isso, Senhor Presidente, também Vossa Excelência, no início da sessão, assentou - muito corretamente, a meu ver - que isso é matéria absolutamente vencida, porque a Turma já decidiu que a competência para julgamento deste *habeas corpus* é, sim, desta Segunda Turma.

Não fosse isso, Senhor Presidente, valho-me aqui do art. 10 do nosso Regimento Interno:

> "Art 10. A Turma que tiver conhecimento da causa" - como, de fato, teve - "ou de algum de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores, mesmo em execução, ressalvada a competência do Plenário e do Presidente do Tribunal", o que absolutamente não é o caso.

Ademais, Vossa Excelência agora, tal como fez o Ministro Edson Fachin, trouxe à colação o art. 96 do Código de Processo Penal, a meu ver, absolutamente claro e cristalino:

> "Art. 96. A arguição de suspeição precederá a qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente".

O próprio art. 96, combinado com a norma regimental que acabei de ressaltar, autoriza - não só autoriza como recomenda - a continuidade do

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6C74-BB79-95F1-31D8 e senha F5BB-9FBB-DED5-B10A

julgamento deste feito.

Com a devida vênia do Ministro Edson Fachin, entendo que a sugestão de Sua Excelência não encontra qualquer amparo, quer no Regimento Interno desta Suprema Corte, quer na legislação processual aplicável à espécie.

Faço um apelo a Vossa Excelência, Senhor Presidente, para que possamos efetivamente prosseguir no julgamento. Pediria que Vossa Excelência trouxesse e enunciasse seu voto-vista e colhesse o voto dos Colegas. Com o devido respeito, já conhecemos o voto do Ministro Edson Fachin. Quem sabe, ao final, Sua Excelência possa trazer, digamos assim, esclarecimentos que talvez entenda oportuno fazer, mas agora é o momento de prosseguirmos, finalmente, depois de quase dois anos de paralisação, com este julgamento.

Além de entender não só que devemos realmente continuar com este julgamento, pela indicação que temos a partir do Regimento e a partir da Lei Processual, faço um apelo a Vossa Excelência para que, de fato, prossigamos e consigamos concluir este julgamento ainda na sessão de hoje.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6C74-BB79-95F1-31D8 e senha F5BB-9FBB-DED5-B10A

09/03/2021 **SEGUNDA TURMA**

HABEAS CORPUS 164.493 PARANÁ

OBSERVAÇÃO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Vossa Excelência me concede um aparte, Ministro Ricardo?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Eu já terminei o meu voto, Ministro Fachin.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) - Ministro Lewandowski, eu estou com o voto pronto para começar.

O Ministro Fachin tinha me feito um pedido para que ele fizesse alguns esclarecimentos antes de eu proferir o voto. Se o Ministro Fachin concordar, eu posso votar e, em seguida...

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Presidente, Vossa Excelência me permite?

Eu ia dizer ao Ministro Ricardo Lewandowski, que é sempre um cavalheiro nas relações entre os Ministros - aprendi sempre muito com ele, especialmente a virtude da cordialidade -, que eu estou acolhendo a sugestão dele, Senhor Presidente: irei ouvir os votos dos eminentes Colegas e, ao final, peço licença, então, para tecer as minhas considerações.

Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) - Muito obrigado, Ministro Fachin.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Eu agradeço a gentileza Ministro Fachin. Não tive qualquer intenção de obstar o pronunciamento de Sua Excelência, que ouço sempre com a maior atenção. Apenas quis fazer um apelo à Presidência desta Segunda Turma para que nós concluamos, finalmente, este julgamento que começou há dois anos. A sociedade espera isso, a comunidade jurídica aguarda o pronunciamento da Segunda Turma nesse sentido.

Muito obrigado, Senhor Presidente.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código F5D4-7859-7864-DB13 e senha F62A-32F2-C9B5-E396

09/03/2021 **SEGUNDA TURMA**

HABEAS CORPUS 164.493 PARANÁ

- ÍNTEGRA DO VOTO-VISTA -

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES: Após o voto do relator, Min. Edson Fachin, que **não conheceu do *habeas corpus***, acompanhado pela Min. Cármen Lúcia, pedi vista dos autos para melhor examiná-los. Na ocasião, a Turma deliberou que a matéria não fosse afetada ao Plenário. Fiquei vencido nesse ponto, juntamente com o Ministro Ricardo Lewandowski.

Conforme descrito pelo relator, trata-se de *habeas corpus* impetrado por Cristiano Zanin Martins e outros, em favor de Luiz Inácio Lula da Silva, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no HC 398.570/PR, nos seguintes termos:

> "PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA V. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO WRIT IMPETRADO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA E SUSPEIÇÃO DO JUÍZO PRIMEVO. INCOMPETÊNCIA NÃO VISLUMBRADA DE PLANO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE. SUSPEIÇÃO. QUESTÃO JÁ ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM EM INCIDENTE PRÓPRIO. FATOS NOVOS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO ANTERIOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
>
> I - Faz-se excepcional a arguição de incompetência em sede de habeas corpus, devendo ser manifesta a ilegalidade e demonstrada de plano, através de prova pré-constituída e desde que não seja necessária a incursão no conjunto fático probatório.
>
> II - Não se admite a presente via recursal quando a matéria ainda não foi apreciada definitivamente pelo órgão judiciário apontado como coator, sob pena de supressão de instância.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

> III - *In casu*, não se conheceu do *writ*, em razão da impossibilidade de se vislumbrar flagrante ilegalidade referente a incompetência do Juízo, seja pela necessidade de aprofundamento em matéria de prova ou mesmo diante da complexidade e dimensão da própria matéria controvertida.
>
> IV - A ausência de imparcialidade do magistrado já foi examinada nos incidentes próprios, não sendo cabida a reabertura de matéria já decidida com base na mera indicação de 'fatos novos'.
>
> Agravo Regimental não provido."

Os impetrantes sustentam, em síntese, a parcialidade da atividade jurisdicional do ex-Juiz federal Sergio Moro, em relação aos processos em que figura como parte o ora paciente.

Segundo alegam, o magistrado teria agido imbuído de motivação política, elencando fatos que, na visão da defesa técnica, demonstrariam sua suspeição. Afirmam que a parcialidade da autoridade judiciária estaria consubstanciada nos seguintes fatos:

> "(i) Deferimento da condução coercitiva do paciente e de familiares seus, ocorrida em 4.3.2016, sem que tenha havido prévia intimação para oitiva pela autoridade policial;
>
> (ii) Autorização para a interceptação de ramais telefônicos pertencentes ao paciente, familiares e advogados antes de adotadas outras medidas investigativas;
>
> (iii) Divulgação, no dia 16.3.2016, do conteúdo de áudios captados em decorrência das interceptações telefônicas autorizadas;
>
> (iv) No momento histórico em que tais provimentos jurisdicionais foram exarados, pontuando os impetrantes que [A]s principais figuras públicas hostilizadas pelos apoiadores do impedimento eram a ex-Presidente Dilma e o Paciente;
>
> (v) Condenação do paciente, reputada injusta pela defesa técnica, em sentença proferida no dia 12.7.2017;
>
> (vi) Atuação impeditiva ao cumprimento da ordem de soltura do paciente exarada pelo Desembargador Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

> Rogério Favreto, no dia 8.7.2018, em decisão liminar proferida nos autos do HC 5025614-40.2018.4.04.0000; e
>
> (vii) Aceitação do convite feito pelo Presidente da República eleito no pleito de 2018 para ocupar o cargo de Ministro da Justiça, a indicar que toda essa atuação pretérita estaria voltada a tal desiderato".

Os impetrantes pedem o reconhecimento da suspeição, com fundamento no artigo 254, inciso I, do CPP, ou, alternativamente, com base no artigo 145, inciso IV, do CPC c/c o artigo 3º do CPP, e por conseguinte, a decretação da nulidade de todos os atos processuais relativos à Ação Penal 5046512-94.2016.4.04.7000/PR.

Ao final, buscam a extensão dos efeitos desta decisão a todas as ações penais propostas em face de Luiz Inácio Lula da Silva que estão ou estiveram sob a condução do ex-Juiz federal Sergio Moro (Autos 5063130-17.2016.4.04.7000/PR e 5021365-32.2017.4.04.7000/PR).

A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela denegação da ordem.

O relator, em apertada síntese, concluiu que não há falar-se em qualquer constrangimento ilegal passível de ser remediado mediante atuação de ofício do Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

1. Da possibilidade de análise da questão em sede de *Habeas Corpus*

Preliminarmente, os impetrantes sustentam a possibilidade de exame da suspeição de magistrado na via do *writ* quando a prova estiver pré-constituída, ou seja, quando o caso prescindir de dilação probatória. Para tanto, mencionam como precedente da Segunda Turma o HC 95.518, de minha relatoria (DJe 19.3.2014).

Defendem existir prova pré-constituída da suspeição do ex-Juiz Sergio Moro para processar e julgar processos envolvendo o paciente, a qual seria verificada mediante a mera leitura das decisões proferidas pelo

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

magistrado e por meio da análise de fatos públicos e notórios.

Pedi vista dos autos do HC 95.518 (relator originário Ministro Eros Grau), sobretudo diante do argumento de que não se poderia aferir a ocorrência de suspeição de magistrado em sede de *habeas corpus*, em razão da impossibilidade de reexame de provas na referida via.

Ao devolver meu voto-vista, ressaltei:

> "(...) *Concessa venia*, não entendo que o exame da alegada suspeição ou impedimento do magistrado reclame, nos termos em que veiculada a pretensão, revolvimento de acervo fático-probatório, inviabilizando, assim, o *writ*. Isso porque não se colocam em causa eventuais comportamentos ou fatos exógenos ao processo, mas, propriamente, fatos e atos processuais consubstanciados em decisões formais que, segundo a impetração, estão impregnadas de subjetivismo e falta de impessoalidade.
>
> A questão, portanto, cinge-se a verificar se o conjunto de decisões revela atuação *parcial* do magistrado".

Assim, o referido HC 95.518 foi conhecido e negado no mérito, assentando-se na ementa:

> "Processo Penal. *Habeas Corpus*. Suspeição de Magistrado. Conhecimento. A alegação de suspeição ou impedimento de magistrado pode ser examinada em sede de *habeas corpus* quando independente de dilação probatória. É possível verificar se o conjunto de decisões tomadas revela atuação parcial do magistrado neste *habeas corpus*, sem necessidade de produção de provas, o que inviabilizaria o *writ* (...)". (HC 95.518, Rel. Min. EROS GRAU, em que fui designado redator do acórdão, Segunda Turma, DJe 19.3.2014).

A temática da suspeição de magistrados também foi conhecida por este Tribunal nos seguintes julgados: RHC-AgR 127.256, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2016; RHC 119.892, de minha relatoria,

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

Segunda Turma, DJe 1º.10.2015; HC 77.622, Rel. Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 29.10.1999.

No caso em apreço, entendo que devemos fazer distinção entre o que é, efetivamente, avaliação de fatos controvertidos e mera valoração das provas existentes nos autos e de informações públicas e notórias.

Portanto, ainda que a análise em sede de *habeas corpus* tenha cognição limitada, nos termos assentados pelo STF, se, a partir dos elementos já produzidos e juntados aos autos do remédio colateral, restar evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial das decisões das instâncias inferiores, deve-se resguardar os direitos violados, com a concessão da ordem (GIACOMOLLI, Nereu J. *Devido processo penal.* 2014. p. 399).

2. Do não prejuízo desta impetração

Ainda em sede preliminar, cumpre ressaltar que, como amplamente noticiado, na data de ontem (8.3.2021), foi proferida decisão monocrática pelo eminente Min. Edson Fachin, nos autos do *Habeas Corpus* 193.726 ED, cujo dispositivo assentou a prejudicialidade do *writ* ora em exame.

Com as devidas vênias aos eventuais posicionamentos contrários, esta circunstância, a meu ver, não compele nem poderia compelir que este órgão colegiado simplesmente tivesse sua jurisdição esvaziada para apreciação da matéria.

A questão foi objeto de artigo escrito pelo eminente professor Lenio Luiz Streck publicado no Conjur em 8.3.2021, ontem, em que o acadêmico expõe com clareza a ausência de prejudicialidade do presente *writ*. Como observado por Streck:

> "Será que [a decisão do Ministro Luiz Edson Fachin] eliminou a discussão da suspeição? Sim e não.
>
> Sim, se o STF confirmar a decisão de Fachin sem ressalvas — por exemplo, aludindo às suspeições. E sim também se o juiz de Brasília não aceitar como prova qualquer coisa que tenha sido feito por Moro e cia. Nessas hipóteses, o assunto se

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

> esvai.
>
> A resposta será 'não' se o novo juiz tentar aproveitar provas contaminadas de Curitiba. Nesse caso, começa tudo de novo. Porque a defesa dirá que Moro era suspeito. Logo, tudo o que produziu é nulo, irrito, nenhum. Aliás, em termos de competência territorial, o próprio Fachin já disse que o que Moro fez é nulo, irrito.
>
> Mas tem mais: na medida em que Fachin não anulou todos os processos, e apenas a decisão, então ele está dizendo que há provas que podem ser aproveitadas. Aí vem a questão: esse é o ponto que permite, desde já, manter a decisão do julgamento da suspeição de Moro.
>
> Afinal, o STF tem de dizer se Moro, para além de ter sido considerado incompetente, foi suspeito. Isso não pode ser sonegado. Só não seria assim se Fachin tivesse anulado os dois processos e tivesse determinado a expulsão das provas envenenadas por suspeição. Simples assim". (STRECK, Lenio Luiz. Mesmo com a decisão de Fachin, **STF pode/deve julgar suspeição de Moro**. Consultor Jurídico. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2021-mar-08/lenio-streck-moro-incompetente-agora-cabrito-sacrificadohttps://www.conjur.com.br/2021-mar-08/lenio-streck-moro-incompetente-agora-cabrito-sacrificado)

De fato, há diversos elementos que afastam a prejudicialidade da impetração.

Primeiramente, trata-se de caso com julgamento por esta Segunda Turma já iniciado e com pedido de vista pendente. Não é demais rememorar que a apreciação deste HC pela Segunda Turma iniciou-se ainda em novembro de 2018, quando nem sequer a defesa havia impetrado o *Habeas Corpus* 193.726, apreciado pelo eminente relator.

Como se não bastasse o fato de a apreciação deste HC já ter sido iniciada pelo Colegiado – o que, em princípio, impediria a decretação da sua prejudicialidade de forma monocrática –, destaca-se ainda que a

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

matéria debatida em cada via impugnativa é distinta. Enquanto aqui se discute a suspeição/parcialidade do julgador, lá se analisou impugnação sobre competência.

Sem dúvidas, ambos os temas são extremamente relevantes, visto que tocam, direta e indiretamente, o direito de ser julgado por Juízo imparcial e previamente estabelecido segundo as regras de competência. Contudo, pode-se afirmar que a questão da suspeição precede a discussão sobre incompetência, ao passo que apresenta características de maior relevo e impacto em eventual violação aos direitos fundamentais do imputado. Tal lógica é, inclusive, adotada no CPP, ao prever que "*a argüição de suspeição precederá a qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente*" (art. 96).

Por fim, a decisão proferida nos autos do HC 193.726 ED ainda não é definitiva, visto que eventual recurso poderá ser interposto e analisado pelo órgão colegiado competente deste Tribunal.

Desse modo, supero essas preliminares e examino o mérito deste *habeas corpus.*

3. A imparcialidade do julgador como pedra de toque do direito processual

A imparcialidade judicial é consagrada como uma das bases das garantias do devido processo legal. Embora não prevista expressamente na Constituição Federal, afirma-se que "*a imparcialidade é* conditio sine qua non *de qualquer juiz, sendo, pois, uma garantia constitucional implícita*". (BADARÓ, Gustavo H. *Processo Penal.* 5ª ed. RT, 2018. p. 46).

Na doutrina, destaca-se que "*a imparcialidade é princípio nuclear da prestação jurisdicional, elemento essencial da Justiça, de modo que sem ela não há como se falar propriamente de um processo judicial*". (BACHMAIER WINTER, Lorena. *Imparcialidad Judicial y Libertad de Expresión de Jueces y Magistrados.* Thomson, 2008. p. 19, tradução livre).

Ou seja, imparcial é aquele que não é parte, que não adere aos interesses de qualquer dos envolvidos no processo. Só assim se pode falar

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

em processo, seja penal, civil, fiscal, etc. Afirma-se que:

> "A imparcialidade constitui um valor que se manifesta sobretudo no âmbito interno do processo, traduzindo a exigência de que na direção de toda a atividade processual – e especialmente nos momentos de decisão – o juiz se coloque sempre *super partes*, conduzindo-se como um terceiro desinteressado, acima, portanto, dos interesses em conflito". (GOMES FILHO, Antonio Magalhães. *A motivação das decisões penais*. RT, 2013. p. 32)

No âmbito penal, contudo, tal premissa adquire contornos ainda mais relevantes. Por imposição da presunção de inocência, o julgador deve adotar posição de desconfiança em relação à acusação. Somente se houver comprovação além de qualquer dúvida razoável é que se autoriza o sancionamento.

Ademais, há íntima relação entre a imparcialidade e o contraditório (FERNANDES, Antonio Scarance. *Processo Penal Constitucional*. RT, 2012. p. 134). A imparcialidade é essencial para que a tese defensiva seja considerada, pois em uma situação de aderência anterior do julgador à acusação, não há qualquer possibilidade de defesa efetiva.

Por óbvio, **não se fala aqui em neutralidade metafísica**. Todo julgador é humano, inserido em um contexto e uma realidade, um ser-no-mundo, que parte de suas experiências e vivências. O que não se pode admitir é que o julgador saia de sua posição equidistante das partes e se aproxime dos interesses de algum dos lados. (MAYA, André M. *Imparcialidade e processo penal*. Lumen Juris, 2011. p. 56-72).

A imparcialidade foi expressamente descrita nos Princípios de Conduta Judicial de Bangalore, elaborados pelo Grupo de Integridade Judicial constituído pela ONU.

Os princípios de Bangalore constituem um projeto de Código Judicial em âmbito global, elaborado com base em outros códigos, estatutos nacionais, regionais e internacionais sobre o tema, entre eles a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

Importante destacar que o Grupo de Integridade Judicial foi composto por membros de Cortes Superiores e juízes seniores e teve por objetivo "*debater o problema criado pela evidência de que, em vários países, em todos os continentes, muitas pessoas estavam perdendo a confiança em seus sistemas judiciais por serem tidos como corruptos ou imparciais em algumas circunstâncias*". (*Comentários aos Princípios de Bangalore de Conduta Judicial.* Conselho da Justiça Federal, 2008, p. 7).

No que toca especificamente à imparcialidade, o Código de Bangalore prevê:

> "A imparcialidade é essencial para o apropriado cumprimento dos deveres do cargo de juiz. Aplica-se não somente à decisão, mas também ao processo de tomada de decisão".

Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal já consignou que "*o princípio constitucional da separação dos Poderes (CRFB, art. 2º), cláusula pétrea inscrita no art. 60, § 4º, III, da Constituição República, revela-se incompatível com arranjos institucionais que comprometam a independência e a imparcialidade do Poder Judiciário, predicados necessários à garantia da justiça e do Estado de Democrático de Direito*" (ADI 5.316 MC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 6.8.2015).

Além disso, a imparcialidade do julgador é assegurada de modo claro nos diplomas internacionais de direitos humanos:

> **Convenção Americana de Direitos Humanos.**
>
> Art. 8.1. "Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e **imparcial**, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza".
>
> **Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos.**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

> Art. 14.1. "Todas as pessoas são iguais perante os tribunais e as cortes de justiça. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida publicamente e com devidas garantias por um tribunal competente, independente e **imparcial**, estabelecido por lei, na apuração de qualquer acusação de caráter penal formulada contra ela ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil".
>
> **Convenção Europeia de Direitos Humanos.**
>
> Art. 6º. 1. "Qualquer pessoa tem direito a que a sua causa seja examinada, equitativa e publicamente, num prazo razoável por um tribunal independente e **imparcial**, estabelecido pela lei, o qual decidirá, quer sobre a determinação dos seus direitos e obrigações de carácter civil, quer sobre o fundamento de qualquer acusação em matéria penal dirigida contra ela".

A **Corte Interamericana de Direitos Humanos** define que "*o direito de ser julgado por um juiz ou tribunal imparcial é uma garantia fundamental do devido processo*", ou seja, "*deve-se garantir que o juiz ou tribunal em exercício de sua função julgadora conte com a maior objetividade para realizar o juízo*". (Caso *Duque Vs. Colombia*, 2016).

Já, no **Tribunal Europeu de Direitos Humanos,** há consolidada jurisprudência sobre imparcialidade judicial, inclusive, lá se estruturaram as definições de imparcialidade subjetiva e objetiva. Assentou-se que:

> "A imparcialidade é comumente definida pela ausência de preconceito ou ideia preconcebida. Sua existência pode ser apreciada de várias maneiras. O Tribunal distingue entre um aspecto subjetivo, abrangendo o que determinado juiz considerava em sua visão íntima ou qual era seu interesse em um caso particular, e um aspecto objetivo, que impõe a verificação de garantias suficientes para excluir qualquer dúvida legítima sobre a sua imparcialidade. (Piersack v. Bélgica, 1982, e Grieves v. Reino Unido [GC], 2003). Neste campo, mesmo as aparências podem ser importantes (Castillo Algar v. Espanha, 1998, e Morel v. França, 2000)". (tradução livre)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

Diante de tais precedentes, a doutrina resume: "*ainda que com variações e evoluções em sua jurisprudência, o relevante é que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos firmou posicionamento no sentido de que o juiz, em relação ao qual se possa temer legitimamente sua falta de imparcialidade, perde a confiança que os Tribunais de uma sociedade democrática hão de inspirar em seus jurisdicionados*". (BADARÓ, Gustavo H. *Processo Penal*. 5ª ed. RT, 2018. p. 49).

Na jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão, decidiu-se que integra o conceito de juiz natural, para os fins constitucionais, a ideia de imparcialidade, isto é, a concepção de neutralidade e distância em relação às partes ("Neutralität und Distanz des Richters gegenüber den Verfahrensbeteiligter") (BVerfGE, 21, 139 (146); Pieroth/Schlink, *Grundrechte Staatsrecht II*, cit., p. 277).

Daí a necessidade de que o sistema preveja e desenvolva fórmulas que permitam o afastamento, a exclusão ou a recusa do juiz que, por razões diversas, não possa oferecer a garantia de imparcialidade.

No processo penal brasileiro, a imparcialidade deve ser compreendida dentro do espectro de consagração do modelo de persecução acusatório.

O modelo acusatório determina, em sua essência, a separação das funções de acusar, julgar e defender, e, assim, tem como escopo fundamental a *efetivação da imparcialidade do juiz*, visto que esta é claramente violada em um cenário de julgamento inquisitivo. O modelo acusatório é um sistema de garantia da imparcialidade do julgador e de uma decisão justa. Diante disso, afirma-se na doutrina:

> "Para o modelo acusatório, não basta a existência de órgãos distintos de acusação, defesa e julgamento; é necessária uma total imparcialidade do juiz, que não pode ter preconceitos nem pré-julgamentos sobre a matéria em debate. O cerne do modelo acusatório depende da real imparcialidade do juiz, que é fruto de uma meditada e consciente opção entre as hipóteses propostas – acusação e defesa – em relação às quais se mantém

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

> equidistante". (THUMS, Gilberto. **Sistemas Processuais Penais**. Lumen Juris, 2006. p. 259).

Portanto, a CF consagra o sistema acusatório no processo penal brasileiro, o que impõe a separação das funções de acusar e julgar a atores distintos na justiça criminal. Contudo, a mera separação formal não é suficiente, devendo-se vedar a usurpação das funções acusatórias pelo juiz e também a sua união ilegítima com qualquer uma das partes em detrimento da paridade de armas.

Quem investiga forma hipóteses e orienta sua postura a partir de tais preconcepções, podendo incorrer no vício que vem sendo descrito como o "primado das hipóteses sobre os fatos", um pensamento paranoico que se configura no momento em que o juiz busca o lastro probatório que embasará a sua própria decisão. (CORDERO, Franco. **Procedimiento Penal**. Vol. 1. Temis, 2000. p. 23).

Ao assumir a tarefa de investigar e se colocar na condição de agente de segurança pública ou de combate à corrupção, inclusive em termos ideológicos, o juiz foge de sua posição legitimamente demarcada no campo processual penal. Assim, acaba por se unir ao polo acusatório, desequilibrando de modo incontornável a balança da paridade de armas na justiça criminal. Em resumo:

> "Uma aliança entre o juiz e o promotor acarreta inclinações/preconceitos no sistema de justiça, impedindo a produção da verdade. A legitimidade do sistema adversarial depende da imparcialidade do julgador. Se as dinâmicas de poder possibilitam que a sociedade suponha que promotor e juiz estão trabalhando conjuntamente, como uma equipe, a imparcialidade não existe". (HESSICK, Andrew; SAUJANI, Reshma. Plea Bargaining and Convicting the Innocent. *Brigham Young University Journal of Public Law*, v. 16, 2002. p. 231) (tradução livre)

Portanto, a imparcialidade somente pode ser assegurada em um sistema acusatório que delimite adequadamente a separação das funções

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

de investigar, acusar e julgar. Conforme Ferrajoli, "*esse distanciamento do juiz relativamente aos escopos perseguidos pelas partes deve ser tanto pessoal como institucional*". (FERRAJOLI, Luigi. *Direito e Razão*. 4ª ed. RT, 2014. p. 535). Por isso, na doutrina italiana, fala-se em "tercietà", ou seja, que o julgador seja um terceiro, alheio e afastado dos interesses das partes. (FERRUA, Paolo. *Il 'giusto processo'*. 3ª ed. Zanichelli, 2012. p. 103).

Rui Barbosa já fazia duras e densas críticas a magistrados parciais, os quais, acomunados com qualquer das partes, fazem do processo verdadeira *mise-en-scène*, ante a prolação mental da sentença penal condenatória desde o recebimento da denúncia:

> "Mas juízes, que tinham comprado testemunhas contra o réu, não podiam representar senão uma infame hipocrisia da justiça. Estavam mancomunados, para condenar, deixando ao mundo o exemplo, tantas vezes depois imitado até hoje, desses tribunais, que se conchavam de véspera nas trevas, para simular mais tarde, na assentada pública, a figura oficial do julgamento". (BARBOSA, Rui. *A Imprensa*, vol. XXVI, tomo IV, 1899, p. 185-191)

Assim, **o julgador tem um papel fundamental no processo penal, mas um papel *distinto* daquele definido ao acusador**. O objetivo de combater a corrupção, enorme mal que aflige a sociedade brasileira, é totalmente legítimo e louvável, mas não pode ser imputado ao juiz. Como recentemente exposto pelo Min. Nefi Cordeiro: "*é bom que se esclareça ante eventuais desejos sociais de um juiz herói contra o crime, que essa não é, não pode ser, função do juiz*," de modo que "*juiz não enfrenta crimes, juiz não é agente de segurança pública, não é controlador da moralidade social ou dos destinos políticos da nação…*".

É óbvio que crimes graves precisam ser investigados, acusados e punidos, mas não é função do juiz atuar como agente de segurança pública, como herói para salvar a nação de todos os males. (MELCHIOR, Antonio Pedro. Juiz secretário de segurança pública. Breve ensaio sobre o neoconstitucionalismo e o ativismo judicial em matéria criminal na

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

realidade periférica. *RBCCrim*, v. 96, p. 313-341, 2012).

Se o juiz investiga e se aproxima da acusação, quem irá decidir de modo imparcial? Se o juiz busca a punição, quem irá controlar e legitimar o poder punitivo? Como há muito apontado por Eugenio Zaffaroni, "*a seletividade, a reprodução da violência, a criação de condições para maiores condutas lesivas, a corrupção institucionalizada, a concentração de poder, a verticalização social e a destruição das relações horizontais ou comunitárias não são características conjunturais, mas estruturais do exercício de poder de todos os sistemas penais*". (ZAFFARONI, Eugenio Raúl. *Em busca das penas perdidas.* Revan, 2014. p. 15).

Diante disso, pode-se afirmar que o *fundamento* do processo penal, sua razão de existir, é o reconhecimento de que, em um Estado Democrático de Direito, uma sanção penal somente pode ser imposta após a obtenção de uma condenação definitiva com total respeito às regras do devido processo penal. E, assim, adquire o *sentido* de ser um instrumento de limitação do poder punitivo, ao condicionar a aplicação de uma sanção penal ao seu transcorrer e encerramento com uma sentença condenatória, em respeito às regras do devido processo. (BINDER, Alberto M. *La implementación de la nueva justicia penal adversarial.* Ad-Hoc, 2012. p. 74).

Trata-se de sentido compartilhado com os diplomas internacionais de proteção de direitos humanos, que consolida uma perene tensão entre legitimação e contenção do sistema punitivo. Desse modo, o Direito Penal "*enquanto saber científico, deve ser construído e compreendido tendo como horizonte de sentido a restrição, mais hermética possível, ao mais intenso poder Estatal – o punitivo* (potestas puniendi)". (SCALCON, Raquel Lima. *Ilícito e pena.* GZ Editora, 2013. p. 152).

Na linha do que votei na Ação Penal 470, reafirmo que não há nenhum exagero na constatação de que os direitos de caráter penal e processual penal cumprem papel fundamental na concretização do moderno Estado Democrático de Direito.

Como observa Martin Kriele, o Estado territorial moderno arrosta um dilema quase insolúvel: de um lado, há de ser mais poderoso que

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

todas as demais forças sociais do país, por exemplo, empresas e sindicatos; por outro, deve outorgar proteção segura ao mais fraco: à oposição, aos artistas, aos intelectuais, às minorias étnicas (*Introducción a la teoría del Estado*. Depalma, 1980, p. 149-150).

O Estado absolutista e os modelos construídos segundo esse sistema (ditaduras militares, Estados fascistas, os sistemas do chamado centralismo democrático) não se mostram aptos a resolver essa questão.

A solução do dilema, diz KRIELE, consiste no fato de que o Estado incorpora, em certo sentido, a defesa dos direitos humanos em seu próprio poder, ao se definir o poder do Estado como o poder defensor dos direitos humanos. Todavia, adverte Kriele, "*sem divisão de poderes e em especial sem independência judicial isto não passará de uma declaração de intenções*". É que, explicita Kriele, "*os direitos humanos somente podem ser realizados quando limitam o poder do Estado, quando o poder estatal está baseado em uma ordem jurídica que inclui a defesa dos direitos humanos*". (ob. Cit., p. 150). Nessa linha ainda expressiva a conclusão de Kriele:

> "Os direitos humanos estabelecem condições e limites àqueles que têm competência de criar e modificar o direito e negam o poder de violar o direito. Certamente, todos os direitos não podem fazer nada contra um poder fático, a *potestas* desnuda, como tampouco nada pode fazer a moral face ao cinismo. Os direitos somente têm efeito frente a outros direitos, os direitos humanos somente em face a um poder jurídico, isto é, em face a competências cuja origem jurídica e cujo status jurídico seja respeitado pelo titular da competência.
>
> Esta é a razão profunda por que os direitos humanos somente podem funcionar em um Estado constitucional. Para a eficácia dos direitos humanos a independência judicial é mais importante do que o catálogo de direitos fundamentais contidos na Constituição". (ob. cit., p. 159-160).

Tem-se, assim, em poucas linhas, o significado que os direitos fundamentais e, especialmente, os direitos fundamentais de caráter processual assumem para a ordem constitucional como um todo.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

Não se pode perder de vista que a boa aplicação dessas garantias configura elemento essencial de realização do princípio da dignidade humana na ordem jurídica. Como amplamente reconhecido, o princípio da dignidade da pessoa humana impede que o homem seja convertido em objeto dos processos estatais *(Maunz-Dürig, Grundgesetz Kommentar, Band I, München: Verlag C. H. Beck, 1990, 1I 18)*.

4. Antecedentes da biografia de um juiz acusador

Há alguns anos compartilho e aprofundo críticas sobre os excessos e os riscos impostos ao Estado de Direito por um modelo de atuação judicial oficiosa, que invoca para si um projeto de moralização política.

A história recente do Poder Judiciário brasileiro ficará marcada pelo experimento de um projeto populista de poder político, cuja tônica assentava-se na instrumentalização do processo penal, na deturpação dos valores da Justiça e na elevação mítica de um juiz subserviente a um ideal feroz de violência às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da presunção de inocência e, principalmente, da dignidade da pessoa humana.

Em razão disso, justifico que o presente voto – além de exaurir as alegações veiculadas na impetração – pretende contextualizar os fatos aqui narrados com as experiências históricas trazidas pela Operação Lava Jato. É que seria de todo impossível examinar as argumentações jurídicas apresentadas fora do espectro mais abrangente de objetivação da parcialidade do magistrado.

Por isso, o presente voto não apenas descreve uma cadeia sucessiva de atos lesivos ao compromisso de imparcialidade; **ele explicita as condições do surgimento e do funcionamento do maior escândalo judicial da nossa história**.

A bem da verdade, a opção por um modelo de atuação jurisdicional ativo e persecutório – que marcou o projeto de poder da chamada Operação Lava Jato – foi personificada no magistrado excepto mesmo antes do início da mencionada operação.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

Ainda que, no presente feito, se julgue unicamente a mácula da quebra da imparcialidade do magistrado em processo específico que tem o excipiente como réu, impossível não referenciar que este Tribunal já avaliou, em diversas ocasiões, alegações de que o mesmo magistrado teria ultrapassado os limites do sistema acusatório.

Ainda em 2010, esta mesma Segunda Turma do STF iniciou a apreciação do *Habeas Corpus* 95.518/PR, no qual se questionava a atuação do Juiz federal Sergio Fernando Moro, então titular da 2ª Vara Federal Criminal de Curitiba-PR, na condução do Processo 2004.70.00.012219-8, em que se imputava ao paciente a prática de crimes contra o sistema financeiro nacional, tipificados na Lei 7.492/86.

Ressalta-se que, embora a ordem pleiteada naquele HC não tenha sido concedida, o STF determinou o encaminhamento das denúncias à Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), diante da notável gravidade dos fatos narrados. A defesa suscitava a quebra de imparcialidade alegando que o magistrado:

> "(i) teria usurpado atribuições do Ministério Público ao compeli-lo à complementação de medidas cautelares que objetivavam o arresto de bens, afirmando, em despacho, serem insuficientes os bens indicados à reparação do dano em caso de eventual condenação, bem assim ao afirmar que seria necessária a indicação de administrador para venda antecipada dos bens;
>
> (ii) teria decretado cinco vezes (quatro sequenciais), de ofício e sem a oitiva prévia do MPF, a prisão preventiva do paciente de forma alternada em duas ações penais, não obstante decisões do TRF da 4ª Região e do Supremo Tribunal Federal [HC n. 85.519, de minha Relatoria, DJ de 13.12.05], concedendo liberdade no curso da ação; diz que o Juiz, ao alternar as prisões nas duas ações penais, utilizava a mesma fundamentação tida por inidônea pelo TRF da 4ª Região, adotada na outra ação penal; assim estaria, o Juiz, em verdade descumprindo as decisões da Corte Regional;
>
> (iii) teria avocado para si a competência para processar representação criminal a respeito de fato, relativo ao paciente,

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

> ocorrido em outra unidade da federação (Santa Catarina), além de ter negado o acesso dos autos à defesa; a aludida representação criminal fora instaurada em Itajaí, SC, a fim de investigar suposta ameaça feita pelo paciente a corréu, ameaça que justificaria nova decretação de prisão cautelar por conveniência da instrução processual; após a avocação dos autos, o Juiz teria simulado a distribuição, por conexão, a processo cujos fatos em apuração não eram conexos com os investigados em Santa Catarina; e ainda
>
> (iv) visando à efetividade de prisão preventiva que decretara, teria determinado à autoridade policial que levantasse junto a qualquer companhia aérea ou à Infraero registros de vôos, nacionais ou internacionais, em relação às pessoas de Rubens Catenacci (paciente) e seus advogados Cezar Roberto Bitencourt e André Zekner Schimidt, decretando, a seguir, o sigilo da decisão".

Nesse julgamento, as circunstâncias que ensejaram maiores perplexidades dos Ministros desta Corte consistiam principalmente (*i*) em decisões sucessivas do magistrado em sentido contrário a pronunciamentos de instâncias superiores e ainda (*ii*) na adoção de estratégia de monitoramento que o magistrado impôs aos advogados do réu.

Sobre o primeiro ponto, a demonstrar que o Juiz Sergio Moro ordenou diversas prisões cautelares mesmo após sucessivas concessões de ordens de *habeas corpus* pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, chamei a atenção para a absoluta gravidade dos fatos imputados ao magistrado. Peço vênias para transcrever e rememorar o que afirmei, em 2013, acerca da atuação do magistrado:

> "Impressionou-me o contexto fático descrito na inicial do presente *habeas corpus*, pois, objetiva e didaticamente, logrou narrar e destacar excertos das decisões proferidas pelo magistrado excepto, desenhando um quadro deveras incomum.
>
> Incomum porque não me parece razoável admitir que, em

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0